Komentar propisa

NOVI ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA - "Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 8/2022

• Zakonom propisano da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu •

UVODNE NAPOMENE

Skupština Kantona Sarajevo je na 48. Radnoj sjednici sjednici Predstavničkog doma od 22.2.2022. godine donijela Zakon o komunalnim taksama, koji je potom objavljen u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 8/2022 od 24.2.2022. godine. ***Zakon o komunalnim taksama ("Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 8/2022*** - dalje: Zakon***)*** stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, te je na snazi od 25.2.2022. godine.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Prethodno važeći ***Zakon o komunalnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2006 - prečišćen tekst, 34/2007, 2/2008 - ispr., 31/2012, 36/2012 - ispr., 28/2018 i 6/2021 - odluka US*** - dalje: prethodno važeći zakon***)*** na snazi je od 1997. godine, i pretrpio je mnogo izmjena i dopuna.

S obzirom da je u odnosu na osnovni tekst bilo potrebno mijenjati ili dopuniti vise od 50% članova pristupilo se izradi Zakona, a sve u skladu sa članom 47. stav 3. ***Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 71/2014)***.

Bitan razlog za donosenje Zakona je ***Presuda, broj: U-37/19 ("Sl. novine FBiH", br. 11/2021)*** , kojom je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da Tarifni broj 1. stav 1. ***Zakona o komunalnim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2006 - prečišćen tekst, 34/2007, 2/2008 - ispr., 31/2012, 36/2012 - ispr., 28/2018)*** nije u skladu sa ***Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 1/1994 - Amandman I, 13/1997 - Amandmani II-XXIV, 13/1997 - Amandmani XXV i XXVI, 16/2002 - Amandmani XXVII-LIV, 22/2002 - Amandmani LVI-LXIII, 52/2002 - Amandmani LXIV-LXXXVII, 60/2002 - ispr. Amandmana LXXXI, 18/2003 - Amandman LXXXVIII, 63/2003 - Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/2004 - Amandmani XCV-CII, 20/2004 - Amandmani CIII i CIV, 33/2004 - Amandman CV, 71/2005 - Amandmani CVI-CVIII, 72/2005 - Amandman CVI i 88/2008 - Amandman CIX)***, odnosno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obiljezje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima.

Zakonom se stoga utvrđuju vrste komunalnih taksi, obveznik plaćanja takse, način uplate takse, nadležnost općina da svojim aktom utvrdi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani i ili posluju na području općine, oslobađanja od plaćanja takse, način prijave i naplate takse, nadzor i kaznene odredbe.

PREGLED PRAVNIH RJEŠENJA PO ČLANOVIMA ZAKONA

Članom 1. propisuje se **predmet Zakona.**

Članom 2. propisuju se **vrste taksi.**

Članom 3. propisuje se **obveznik placanja takse.**

Članom 4. propisuje se **isticanja naziva firme za pravna i fizička lica radi plaćanja takse.**

Članom 5. propisuje se **pripadnost i uplata takse.**

Članom 6. propisuje se **način utvrđivanja kriterija za plaćanje takse i visina takse.**

Članom 7. propisuju se **oslobađanja od plaćanja takse.**

Članom 8. propisuje se **postupak podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja takse.**

Članom 9. propisuje se **postupak otpisa takse.**

Članom 10. propisuje se **podnošenje i sadržaj prijave za razrez takse.**

Članom 11. propisuje se **rok za podnošenje prijave za razrez takse.**

Članom 12. propisuje se **rok za plaćanje takse.**

Članom 13. propisuje se **obaveza podnošenja prijave Poreznoj upravi o obračunatim i plaćenim taksama.**

Članom 14. propisuje se provođenje postupka **naplate takse u slucaju neplaćanja takse u propisanom roku.**

Članom 15. propisuje se **postupak povrata više ili pogrešno uplaćene takse.**

Članom 16. propisuje se primjena drugih zakona - ***Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015)*** i ***Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 2/1998 i 48/1999)*** u dijelu razreza, naplate, zastare, povrata, kamate i drugih radnji vezanih za taksu koje nisu regulisane Zakonom.

Članom 17. propisuje se **nadzor nad primjenom Zakona**.

Čl. 18. i 19. propisuju se **novčane kazne** za pravna i fizička lica za nepoštivanje primjene Zakona.

Članom 20. propisuje se **postupanje sa taksenim obavezama do stupanja na snagu Zakona.**

Članom 21. propisuje se **prestanak važenja prethodno važećeg zakona.**

Članom 22. propisuje se **stupanje na snagu Zakona**.

Tip dokumenta:	Komentari propisa
Naslov:	**Komentar propisa - Paragrafov e-časopis: NOVI ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA - "Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 8/2022**
Autor:	Redakcija
Rubrika:	XIII - Porezi, akcize i poreski postupak
Časopis:	Paragrafov e-časopis 2022 / 7
Objavljen:	05/08/2022
Unijeto u bazu:	05/08/2022
Komentar urednika:	Materijal za izradu komentara propisa preuzet je sa sajta Skupštine Kantona Sarajevo.
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika